

Termeni și condiții

Ultima actualizare: 07 aprilie 2024

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele a căror literă inițială este scrisă cu majusculă au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții au același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul acestor Termeni și condiții:

- **Afiliat** înseamnă o entitate care controlează, este controlată sau se află sub control comun cu o parte, unde "control" înseamnă proprietatea a 50% sau mai mult din acțiuni, participații la capital sau alte valori mobiliare cu drept de vot pentru alegerea directorilor sau a altei autorități de management.
- **Cont** înseamnă un cont unic creat pentru a accesa Serviciul nostru sau părți ale Serviciului nostru.
- **Țară** se referă la: România
- **Compania** (denumită fie "Compania", "Noi", "Nouă" sau "Nostru" în prezentul Acord) se referă la:

LINK ARTIST STUDIO SRL, cu sediul în Sat Geamăna, Comuna Bradu, Strada ALEEA NEAJLOV, Nr. 5, Județul Argeș, având CUI: **49408712**, înregistrat la registrul comerțului cu numărul de identificare **J3/115/15.01.2024**

- **Conținutul** se referă la conținut, cum ar fi text, imagini sau alte informații care pot fi postate, încărcate, legate sau puse la dispoziție în alt mod de către dvs., indiferent de forma conținutului respectiv.
- **Dispozitiv** înseamnă orice dispozitiv care poate accesa Serviciul, cum ar fi un computer, un telefon mobil sau o tabletă digitală.
- **Versiunea de încercare gratuită** se referă la o perioadă limitată de timp care poate fi gratuită la achiziționarea unui abonament.
- **Serviciul** se referă la site-ul web.
- **Abonamentele** se referă la serviciile sau accesul la Serviciu oferite pe bază de abonament de către Companie către Dvs.
- **Termeni și condiții** (denumiți și "Termeni") înseamnă acești Termeni și condiții care formează întregul acord între dvs. și Companie cu privire la utilizarea Serviciului.
- **Serviciul Social Media terț** înseamnă orice servicii sau conținut (inclusiv date, informații, produse sau servicii) furnizate de o terță parte care pot fi afișate, incluse sau puse la dispoziție de Serviciu.
- **Site-ul web** se referă la Artistly, accesibil din www.artistly.ro
- **Dvs.** înseamnă persoana care accesează sau utilizează Serviciul sau compania sau altă entitate juridică în numele căreia o astfel de persoană accesează sau utilizează Serviciul, după caz.

Recunoaștere

Acestea sunt Termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui Serviciu și acordul care funcționează între Dvs. și Companie. Acești Termeni și condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor cu privire la utilizarea Serviciului.

Accesul dvs. la și utilizarea Serviciului sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni și condiții. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului, sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor Termeni și condiții, atunci nu puteți accesa Serviciul.

Declarați că aveți peste 18 ani. Compania nu permite persoanelor sub 18 ani să utilizeze Serviciul.

Accesul dvs. la și utilizarea Serviciului este, de asemenea, condiționat de acceptarea și respectarea Politicii de confidențialitate a Companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dvs. personale atunci când utilizați aplicația sau site-ul web și vă informează despre drepturile dvs. de confidențialitate și despre modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Abonamente

Perioada de abonare

Serviciul sau unele părți ale Serviciului sunt disponibile numai cu un Abonament plătit. Veți fi facturat în avans în mod recurent și periodic (cum ar fi zilnic, săptămânal, lunar sau anual), în funcție de tipul de plan de abonament pe care îl selectați la achiziționarea abonamentului.

La sfârșitul fiecărei perioade, Abonamentul dvs. se va reînnoi automat în exact aceleași condiții, cu excepția cazului în care îl anulați sau Compania îl anulează.

Anulări de abonamente

Puteți anula reînnoirea abonamentului fie prin pagina de setări a contului dvs., fie contactând Compania. Nu veți primi o rambursare

pentru taxele pe care le-ați plătit deja pentru perioada curentă de Abonament și veți putea accesa Serviciul până la sfârșitul perioadei curente de Abonament.

Facturare

Veți furniza Companiei informații de facturare exacte și complete, inclusiv numele complet, adresa, statul, codul poștal, numărul de telefon și informații valide despre metoda de plată.

În cazul în care facturarea automată nu apare din orice motiv, Compania va emite o factură electronică indicând faptul că trebuie să procedați manual, la o anumită dată limită, plata integrală corespunzând perioadei de facturare indicate pe factură.

Modificări ale taxelor

Compania, la discreția sa și în orice moment, poate modifica taxele de abonament. Orice modificare a taxei de abonament va intra în vigoare la sfârșitul perioadei de abonament curente din acel moment.

Compania vă va furniza o notificare prealabilă rezonabilă cu privire la orice modificare a taxelor de abonament pentru a vă oferi posibilitatea de a rezilia abonamentul înainte ca o astfel de modificare să intre în vigoare.

Utilizarea în continuare a Serviciului după intrarea în vigoare a modificării taxei de abonament constituie acordul dvs. de a plăti suma modificată a taxei de abonament.

Restituiri (Rambursare)

Utilizatorii pot solicita rambursarea sumelor plătite pentru achiziționarea de Credite în termen de 14 (paisprezece) zile de la data achiziționării acestora în cazul în care nu au fost utilizate serviciile respective. După expirarea termenului de 14 zile, LINK ARTIST STUDIO (ARTISTLY) nu mai rambursează nicio sumă, integrală sau parțială, iar abonamentul rămâne activ Utilizatorului pe durata pe care au fost achiziționat inițial.

Anumite solicitări de rambursare pentru Abonamente pot fi luate în considerare de Companie de la caz la caz și acordate la discreția exclusivă a Companiei.

Încercare gratuită

Compania poate, la discreția sa, să ofere un abonament cu o perioadă de încercare gratuită pentru o perioadă limitată de timp.

Este posibil să vi se solicite să introduceți informațiile de facturare pentru a vă înscrie pentru versiunea de încercare gratuită.

Dacă introduceți informațiile dvs. de facturare atunci când vă înscrieți pentru o încercare gratuită, nu veți fi taxat de companie până la expirarea perioadei de încercare gratuită. În ultima zi a perioadei de încercare gratuită, cu excepția cazului în care v-ați anulat abonamentul, vi se vor percepe automat taxele de abonament aplicabile pentru tipul de abonament pe care l-ați selectat.

În orice moment și fără notificare, Compania își rezervă dreptul de a (i) modifica termenii și condițiile ofertei de Încercare gratuită sau (ii) de a anula o astfel de ofertă de Încercare gratuită.

Conturi de utilizator

Când creați un cont la noi, trebuie să ne furnizați informații exacte, complete și actuale în orice moment. Nerespectarea acestui lucru constituie o încălcare a Termenilor, care poate duce la închiderea imediată a contului dvs. pe Serviciul nostru.

Sunteți responsabil pentru protejarea parolei pe care o utilizați pentru a accesa Serviciul și pentru orice activități sau acțiuni sub parola dvs., indiferent dacă parola dvs. este cu Serviciul nostru sau cu un serviciu de socializare terță parte.

Sunteți de acord să nu dezvăluiți parola niciunei terțe părți. Trebuie să ne anunțați imediat după ce ați luat cunoștință de orice încălcare a securității sau de utilizare neautorizată a contului dvs.

Nu puteți utiliza ca nume de utilizator numele unei alte persoane sau entități sau care nu este disponibil în mod legal pentru utilizare, un nume sau o marcă comercială care face obiectul oricăror drepturi ale unei alte persoane sau entități, alta decât Dvs., fără autorizarea corespunzătoare sau un nume care este altfel ofensator, vulgar sau obscen.

Conținut

Dreptul dvs. de a posta conținut

Serviciul nostru vă permite să postați conținut. Sunteți responsabil pentru Conținutul pe care îl postați în cadrul Serviciului, inclusiv legalitatea, fiabilitatea și adecvarea acestuia.

Prin postarea de Conținut în cadrul Serviciului, ne acordați dreptul și licența de a utiliza, modifica, prezenta public, afișa public, reproduce și distribui un astfel de Conținut pe și prin intermediul Serviciului. Vă păstrați oricare și toate drepturile asupra oricărui Conținut pe care îl trimiteți, postați sau afișați pe sau prin intermediul Serviciului și sunteți responsabil pentru protejarea acestor drepturi. Sunteți de acord că această licență include dreptul nostru de a pune Conținutul dvs. la dispoziția altor utilizatori ai Serviciului, care pot, de asemenea, utiliza Conținutul dvs. sub rezerva acestor Termeni.

Declarați și garantați că: (i) Conținutul vă aparține (îl dețineți) sau aveți dreptul să îl utilizați și să ne acordați drepturile și licența prevăzute în acești Termeni și (ii) postarea Conținutului dvs. pe sau prin intermediul Serviciului nu încalcă drepturile de confidențialitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, drepturile contractuale sau orice alte drepturi ale oricărei persoane.

Restricții privind conținutul

Compania nu este responsabilă pentru conținutul utilizatorilor Serviciului. Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres că sunteți singurul responsabil pentru Conținut și pentru toate activitățile care au loc în contul dvs., indiferent dacă acest lucru este făcut de dvs. sau de orice terță persoană care utilizează contul dvs.

Nu puteți transmite niciun Conținut ilegal, ofensator, supărător, destinat să dezguste, amenințător, calomnios, defăimător, obscen sau inacceptabil în alt mod. Exemple de astfel de Conținut inacceptabil includ, dar nu se limitează la, următoarele:

- Activități ilegale sau de promovare a activităților ilegale.
- Conținut defăimător, discriminatoriu sau răutăcios, inclusiv referințe sau comentarii despre religie, rasă, orientare sexuală, sex, origine națională/etnică sau alte grupuri vizate.
- Spam, automat – sau aleatoriu – generat, constituind publicitate neautorizată sau nesolicitată, scrisori în lanț, orice altă formă de solicitare neautorizată sau orice formă de loterie sau jocuri de noroc.
- Conținând sau instalând viruși, viermi, programe malware, cai troieni sau alt conținut conceput sau destinat să perturbe, să deterioreze sau să limiteze funcționarea oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să deterioreze sau să obțină acces neautorizat la orice date sau alte informații ale unei terțe persoane.
- Încălcarea oricăror drepturi de proprietate ale oricărei părți, inclusiv brevete, mărci comerciale, secrete comerciale, drepturi de autor, drepturi de publicitate sau alte drepturi.
- Uzurparea identității oricărei persoane sau entități, inclusiv a Companiei și a angajaților sau reprezentanților săi.
- Încălcarea confidențialității oricărei terțe persoane.
- Informații și caracteristici false.

Compania își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a determina, la discreția sa, dacă orice Conținut este sau nu adecvat și respectă acești Termeni, de a refuza sau de a elimina acest Conținut.

Compania își rezervă în continuare dreptul de a face formatări și editări și de a schimba modul oricărui conținut. Compania poate, de asemenea, să limiteze sau să revoce utilizarea Serviciului dacă postați un astfel de Conținut inacceptabil. Deoarece Compania nu poate controla tot conținutul postat de utilizatori și / sau terțe părți pe Serviciu, sunteți de acord să utilizați Serviciul pe propriul risc. Înțelegeți că prin utilizarea Serviciului puteți fi expus la conținut pe

care îl puteți considera ofensator, indecent, incorect sau inacceptabil și sunteți de acord că în niciun caz Compania nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru niciun conținut, inclusiv orice erori sau omisiuni din orice conținut sau orice pierdere sau daună de orice fel suferită ca urmare a utilizării oricărui conținut.

Backupuri de conținut

Deși se efectuează copii de rezervă regulate ale conținutului, Compania nu garantează că nu vor exista pierderi sau coruperi ale datelor.

Punctele de backup corupte sau nevalide pot fi cauzate, fără limitare, de Conținutul care este corupt înainte de a fi făcut backup sau care se modifică în timpul efectuării unui backup.

Compania va oferi asistență și va încerca să depaneze orice probleme cunoscute sau descoperite care pot afecta copiile de rezervă ale Conținutului. Dar recunoașteți că Compania nu are nicio răspundere legată de integritatea Conținutului sau de eșecul de a restabili cu succes Conținutul într-o stare utilizabilă.

Sunteți de acord să păstrați o copie completă și exactă a oricărui Conținut într-o locație independentă de Serviciu.

Politica privind drepturile de autor

Încălcarea proprietății intelectuale

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Politica noastră este de a răspunde la orice reclamație conform căreia Conținutul postat pe Serviciu încalcă o încălcare a drepturilor de autor sau a altei proprietăți intelectuale a oricărei persoane.

Dacă sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat în numele unuia și credeți că lucrarea protejată prin drepturi de autor a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor care are loc prin intermediul Serviciului, trebuie să trimiteți notificarea în scris în atenția agentului nostru pentru drepturi de autor prin e-mail la **copyright@artistly.ro** și să includeți în notificarea dvs. o descriere detaliată a presupusei încălcări.

Puteți fi tras la răspundere pentru daune (inclusiv costurile și onorariile avocaților) pentru denaturarea faptului că orice Conținut vă încalcă drepturile de autor.

Notificarea DMCA și procedura DMCA pentru reclamațiile privind încălcarea drepturilor de autor

Puteți trimite o notificare în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act (DMCA) furnizând Agentului nostru pentru drepturi de autor următoarele informații în scris (consultați 17 U.S.C 512(c) (3) pentru detalii suplimentare):

- O semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele proprietarului interesului dreptului de autor.
- O descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor despre care susțineți că a fost încălcată, inclusiv adresa URL (adică adresa paginii web) a locației în care există lucrarea protejată prin drepturi de autor sau o copie a lucrării protejate prin drepturi de autor.
- Identificarea adresei URL sau a altei locații specifice din Serviciu unde se află materialul despre care pretindeți că încalcă drepturile.
- Adresa dvs., numărul de telefon și adresa de e-mail.
- O declarație din partea Dvs. conform căreia considerați cu bună credință că utilizarea contestată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege.
- O declarație din partea dvs., făcută sub sancțiunea sperjurului, conform căreia informațiile de mai sus din notificarea dvs. sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.

Puteți contacta agentul nostru pentru drepturi de autor prin e-mail la **copyright@artistly.ro**. La primirea unei notificări, Compania va lua orice acțiune, la discreția sa, pe care o consideră adecvată, inclusiv eliminarea conținutului contestat din Serviciu.

Proprietate intelectuală

Serviciul și conținutul său original (cu excepția conținutului furnizat de dvs. sau de alți utilizatori), caracteristicile și funcționalitatea sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Companiei și a licențiatorilor săi.

Serviciul este protejat de drepturile de autor, mărcile comerciale și alte legi atât ale țării, cât și ale țărilor străine.

Mărcile noastre comerciale și imaginea comercială nu pot fi utilizate în legătură cu niciun produs sau serviciu fără acordul prealabil scris al Companiei.

Link-uri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web sau servicii terțe care nu sunt deținute sau controlate de Companie.

Compania nu are control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor web ale unor terțe părți. De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că Compania nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim cu tărie să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Terminație

Putem închide sau suspenda contul dvs. imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, fără limitare, dacă încălcați acești Termeni și condiții.

La reziliere, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul va înceta imediat. Dacă doriți să vă închideți contul, puteți întrerupe pur și simplu utilizarea Serviciului.

Limitarea răspunderii

Fără a aduce atingere oricăror daune pe care le-ați putea suporta, întreaga răspundere a Companiei și a oricăruia dintre furnizorii săi în conformitate cu orice prevedere a acestor Termeni și remedierea dvs. exclusivă pentru toate cele de mai sus va fi limitată la suma plătită efectiv de dvs. prin intermediul Serviciului sau la 100 EUR dacă nu ați achiziționat nimic prin intermediul Serviciului.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Compania sau furnizorii săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru niciun fel de daune speciale, incidentale, indirecte sau consecvente (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, pierderea datelor sau a altor informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămări corporale, pierderea confidențialității care rezultă din sau în orice fel legată de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, software terță parte și / sau hardware terț utilizat cu Serviciul sau altfel în legătură cu orice prevedere a acestor Termeni), chiar dacă Compania sau orice furnizor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remedierea nu își atinge scopul esențial.

Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune accidentale sau consecvente, ceea ce înseamnă că este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

Declinarea responsabilității "CA ATARE" și "ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE"

Serviciul vă este furnizat "CA ATARE" și "CONFORM DISPONIBILITĂȚII" și cu toate defectele fără niciun fel de garanție. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Compania, în nume propriu și în numele afiliaților săi și al licențiatorilor și furnizorilor de servicii ai săi și ai acestora, declină în mod expres

toate garanțiile, exprese, implicite, statutare sau de altă natură, cu privire la Serviciu, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare, și garanțiile care pot apărea, desigur, din cursul tranzacțiilor, din performanță, din utilizare sau din practica comercială. Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Serviciul va îndeplini cerințele dvs., va obține rezultatele dorite, va fi compatibil sau va funcționa cu orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, va îndeplini orice standarde de performanță sau fiabilitate sau va fi fără erori sau că orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici Compania, nici vreunul dintre furnizorii companiei nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel, expresă sau implicită: (i) cu privire la funcționarea sau disponibilitatea Serviciului sau a informațiilor, conținutului și materialelor sau produselor incluse în acesta; (ii) că Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori; (iii) cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau actualitatea oricărei informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciului; sau (iv) că Serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele Companiei nu conțin viruși, scripturi, cai troieni, viermi, malware sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări ale drepturilor legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât este posibil ca unele sau toate excluderile și limitările de mai sus să nu vi se aplice. Dar, într-un astfel de caz, excluderile și limitările stabilite în această secțiune vor fi aplicate în cea mai mare măsură aplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă.

Legea aplicabilă

Legile țării, excluzând normele privind conflictele de legi, vor governa acești Termeni și utilizarea de către dvs. a Serviciului. Utilizarea de către dvs. a Aplicației poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, de stat, naționale sau internaționale.

Soluționarea litigiilor

Dacă aveți orice nelămurire sau dispută cu privire la Serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să rezolvați disputa în mod informal, contactând Compania.

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)

Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană, veți beneficia de orice dispoziții obligatorii ale legislației țării în care sunteți rezident.

Dispoziții privind utilizarea finală a Guvernului Federal al Statelor Unite

Dacă sunteți utilizator final al guvernului federal al S.U.A., Serviciul nostru este un "Articol comercial", așa cum este definit acest termen la 48 C.F.R. §2.101.

Conformitate legală în Statele Unite

Declarați și garantați că (i) nu vă aflați într-o țară care este supusă embargoului guvernului Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca țară "care sprijină terorismul" și (ii) nu sunteți listat pe nicio listă guvernamentală a Statelor Unite ale Americii cu părți interzise sau restricționate.

Separabilitate și renunțare

Nulitate parțială

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată inaplicabilă sau nevalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele respectivei prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar restul prevederilor vor continua să fie în vigoare și efect.

Renunțare

Cu excepția celor prevăzute aici, eșecul de a exercita un drept sau de a solicita îndeplinirea unei obligații în conformitate cu acești Termeni nu va afecta capacitatea unei părți de a exercita un astfel de drept sau de a solicita o astfel de performanță în orice moment ulterior și nici renunțarea la o încălcare nu va constitui o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Traducere Interpretare

Este posibil ca acești Termeni și condiții să fi fost traduși dacă v-am pus la dispoziție pe Serviciul nostru. Sunteți de acord că textul original în limba engleză va prevala în cazul unei dispute.

Modificări ale acestor Termeni și condiții

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este semnificativă, vom depune eforturi rezonabile pentru a furniza o notificare cu cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror termeni noi. Ceea ce constituie o modificare materială va fi determinat la discreția noastră.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după intrarea în vigoare a acestor revizuiți, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, integral sau parțial, vă rugăm să încetați să utilizați site-ul web și Serviciul.

Contactează-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții, ne puteți contacta:

- Vizitând această pagină de pe site-ul nostru: www.artistly.ro/contact